

# राष्ट्रिय\_नर्देशन\_ऐन\_२०१८

English title: National Guidance Act, 1961

राष्ट्रिय नर्देशन ऐन, २०१८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१८ । १ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. राष्ट्रिय नर्देशन (संशोधन) ऐन, २०२१ २०२१ । ८ । १ । ३. राष्ट्रिय नर्देशन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ४ । ४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । २०१८ सालको ऐन नं. ३१ । राष्ट्रिय नर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधनविभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुवर्धिता, आर्थिक हित, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नको नमिति वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको शक्तिलाई आफ्नो वर्गीय तथा व्यावसायिक हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा लगाउन राष्ट्रव्यापी नर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधननेपालको संवधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "राष्ट्रिय नर्देशन ऐन, २०१८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन" भन्नाले बाल संगठन दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन र कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालन गरिने त्यस्तै अरू वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन सम्झनु पर्छ । (ख) "वर्धन" भन्नाले मूल लक्ष्य समेत तोकि कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाही गर्नलाई बनेको वर्धन र त्यसमा हुने संशोधनहरू समेत सम्झनु पर्छ । ३. वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने: (१) यो ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत नलिई कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न हुँदैन । (२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न चाहने व्यक्ती वा व्यक्तीहरूले मूल लक्ष्य समेत तोकि सो संगठन खडा गर्ने, त्यसको कार्य सञ्चालन गर्ने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको वर्धनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नेपाल सरकारमा आवेदन पेश गर्नु पर्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनैको आवेदन पत्र पेश भएपछि नेपाल सरकारले सो आवेदन पत्र र सो साथ पेश भएको वर्धन बमोजिमको वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गरिने लागेको हो होइन जाँचबुझ गरी सो उद्देश्यको पूर्तिको नमिति वर्धनमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संशोधन समेत गरी सो वर्धन बमोजिम वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाही गर्न पाउने गरी स्वीकृत दिने सक्नेछ । कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गरिने लागेको होइन भन्ने देखेमा वा त्यस्तो संगठनबाट राष्ट्रहितलाई बाधा पर्ने देखेमा नेपाल सरकारले कुनै कारण नदेखाई त्यस्तो आवेदनपत्रलाई अस्वीकृत गर्न पनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारबाट संशोधन भई वा नभई स्वीकृत भएको वर्धनलाई नेपाल सरकारको स्वीकृत विना संशोधन गर्न वा खारेज गरी अर्को वर्धन लागू गर्न हुँदैन । (५) बाल संगठन दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन र भूतपूर्व सैनिक संगठनहरू खडा गराउने, सञ्चालन गराउने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको प्रारम्भिक उठान नेपाल सरकारले गर्न सक्नेछ । ती संगठनहरूले पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको वर्धन बमोजिम नै काम कारबाही गर्नु पर्नेछ । (६) कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन नेपाल सरकारले आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेछ वा कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन देशव्यापी हो भनी नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको रहेछ भने एउटै वर्ग वा व्यवसायको एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरू खडा गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिने छैन । राष्ट्रिय नर्देशन (संशोधन) ऐन, २०२१ द्वारा थप । (७) यस ऐन तथा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूका वर्धनहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको वर्धनमा सम्बन्धित संगठनको कार्य समतिसिँग सल्लाह गरी संशोधन गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) माथिको उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय वा महाविद्यालयमा वा नेपाल सरकारले तोकेको स्तरको कुनै शिक्षण संस्थामा शारीरिक, बौद्धिक तथा साँस्कृतिक विकासको लागि सो संस्थाका वदियार्थीहरूले कुनै संघ वा संस्था खोल्न चाहेमा उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकको स्वीकृत लिई खोल्न सक्नेछन् । त्यस्तो संघ वा संस्था खोल्ने स्वीकृत दिँदा स्वीकृत दिने अधिकारीले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम दिने छन् ।

त्यस्तो शिक्षण संस्थाको कुनै वदियार्थीले उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकको स्वीकृत नलिई त्यस्तो कुनै संघ वा संस्था खोलेमा वा खोल्ने

प्रयत्न गरेमा वा उपरोक्त उद्देश्य वा नियम विपरीत कुनै काम कुरा गरेमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई सम्बन्धित संस्थाको उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकले बढीमा दुई वर्षको लागि नपिक्काशति गर्न सक्नेछ । त्यसरी कुनै शिक्षण संस्थाबाट नपिक्काशति भएको विद्यार्थीलाई नपिक्काशनको अवधिभर नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको को कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको नमित्तित् प्रवेश गर्न दिइने छैन । ४. दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । ५. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दनि नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको का विभिन्न वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरू र अन्य संगठनहरूलाई तनीहरूको कार्य तथा गतिविधिको सम्बन्धमा राष्ट्र हतिलाई ध्यानमा राखी समय समयमा आवश्यक देखेका निर्देशनहरू दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनहरूको कर्तव्य हुनेछ । ५क. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ र सो अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन नेपाल सरकारले दिएको सरह मानिनेछ । ६. दण्ड सजाय: (१) कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृत विना कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिहरू प्रत्येकलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ५०० । - सम्म जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको संगठन पनि अवैध हुनेछ । (२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन वा अरू संगठन वा त्यसका समिति वा सदस्यले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको कुनै निर्देशनको पालन नगरेमा वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान विपरीत कुनै काम कार्य गरेमा अवस्था अनुसार त्यस्तो संगठन त्यसको समिति वा सदस्यलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ५०० । - सम्म जरिवाना गर्न वा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिसम्म नलिम्बति वा खारेज गर्न सकिनेछ । ७. अघिको काम कारवाहीको मान्यता: यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका सबै काम कार्यहरू र नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई खडा र सञ्चालन भएको त्यस्ता संगठनहरू यही ऐन बमोजमि भए गरेका मानिनेछ र त्यस्ता संगठनहरूबाट भए गरेका यो ऐनसंग नबाझनि कार्यहरू पनि यही ऐन बमोजमि भए गरे सरह मानिने छन् । ८. अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने: यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश निर्देशन अन्तर्मा हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । ९. नियमहरू बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले यस ऐनमा बाधा विरुद्ध नपारी समय समयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।